

1501615-02.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... bens subtraídos, senão vejamos:

"Furto. Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e de testemunha. Validade. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização das qualificadoras. Furto. Princípio da Insignificância. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501615-02.2022.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501615-02.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167774/2022 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 25673782 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 2167774 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO APARECIDO LOURENÇO

Réu Preso

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

ALEX SANDRO APARECIDO LOURENÇO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, e artigo 329, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 da mesma Lei (concurso material); porque, em 21 de junho de 2022, por volta das 11h17, na Avenida Alfried Krupp, nº 357, Centro, nesta cidade, subtraiu, para si, duas barras de chocolate da marca Garoto e dezessete barras de chocolate da marca Lacta, bens avaliados em R\$ 199,81, pertencentes ao estabelecimento comercial Robson do Prado Comércio de Produtos Alimentícios. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, opôs-se à execução de ato legal, mediante

violência a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio (fls. 91/93).

Convertida a detenção cautelar em prisão preventiva (fls. 67/70).

Afastada a hipótese de rejeição liminar, a denúncia foi recebida em 05 de julho de 2022 (fls. 95/96).

O réu foi citado (fls. 113/114) e apresentou resposta escrita (fls. 120/121), por meio de advogado nomeado pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 115).

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 122, oportunidade em que a prisão preventiva do réu foi reanalisada e mantida.

Em audiência (fls. 140/141), foram ouvidas três testemunhas (fls. 142/144) e o réu foi interrogado (fls. 145). Convertido o julgamento em diligência para apresentação de memoriais escritos.

Por meio de memoriais, o Ministério Público pleiteou a parcial procedência, com a condenação do réu no crime de furto, nos termos da denúncia; e absolvição pelo crime de resistência, vez que os elementos contidos nos autos não foram suficientes para comprovar a conduta incriminadora (fls. 149/159).

A Defesa, por seu turno, pediu a absolvição quanto à acusação do crime de furto com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ante o princípio da insignificância, pois além do baixo valor, os bens foram recuperados pela empresa vítima. Por fim, concordou com o pedido de absolvição quanto ao crime de resistência (fls. 163/165).

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de furto foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), filmagens (fls. 14), fotografia (fls. 46) e pela prova oral, colhida sob o crivo do contraditório.

Da mesma forma, a autoria é incontestada.

Ilso Bueno Filho, representante do estabelecimento vítima, declarou que estava na loja e viu o acusado com as barras de chocolate, sendo que ele se assustou ao ser flagrado e foi para outro corredor. Acessou as câmeras e viu o acusado colocando as barras de chocolate na calça. O réu saiu do comércio, momento em que perguntou para a operadora de caixa se ele tinha pagado, mas ela disse que não. Saiu na calçada e acionou uma viatura da guarda municipal que estava passando pelo local. Caminhou por quinhentos/seiscentos metros e avistou o acusado saindo de um estabelecimento com uma sacola na mão. Dirigiu-se até o estabelecimento, onde foi informado que o réu estava vendendo barras de chocolate. Após, viu o réu próximo a um trailer que vende lanches oferecendo as barras de chocolate, então o abordou e pediu para que ele voltasse para devolver. O acusado já estava com a boca sangrando. Retornaram para o estabelecimento vítima e pediu para que o réu ficasse sentado aguardando a chegada dos guardas. Com a chegada dos guardas, o réu foi algemado e ainda tentou fugir. Olhando as filmagens da câmera, percebeu que o réu entrou no comércio por duas vezes. Não presenciou o réu agredir os guardas municipais (fls. 142).

Quanto à credibilidade da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, a jurisprudência é tranquila:

"A palavra do ofendido, em sede de crimes contra o patrimônio, é elemento de convicção de grande relevância, levando-se em conta a clandestinidade desse tipo de delito." (TJSP. Apelação nº 0001961-02.2011.8.26.0483. Relator: René Ricupero. 13ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 10.5.2012. Data do registro: 16.5.2012).

E ainda:

"Penal. Furto. Crime ordinariamente executado às ocultas, sendo, por isso, suficiente para a comprovação da autoria a presença de simples prova indiciária, dentre a qual sobreleva a apreensão da res em poder do agente. Processo penal. Prova. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do (s) acusado (s)". (TJSP. Apelação nº 0002086-89.2008.8.26.0445. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Souza Nery. Julgamento: 25.8.2011. Registro: 30.9.2011).

O guarda municipal Willian Alexandre da Silva relatou que estava em patrulhamento

pela Avenida Alfried Krupp quando foram solicitados pelo proprietário de uma doceria, informando que tinha acabado de acontecer um furto no seu comércio. O proprietário passou as características do acusado e iniciaram patrulhamento em busca dele. Não obtiveram êxito, mas após alguns minutos a central de rádio informou que o réu tinha sido detido pela própria vítima, então retornaram ao local. O réu estava um pouco machucado na boca. Em revista, encontraram os produtos de furto, ocasião em que deram voz de prisão. O acusado foi algemado e tentou fugir, saindo correndo. Seu parceiro correu atrás do réu, mas caiu, então seguiu com a viatura um pouco mais a frente e localizou o acusado atrás do postinho de saúde, detido por funcionários de uma obra. O réu, na tentativa de fugir novamente, desferiu um chute na testemunha. Nunca tinha visto o réu de abordagens anteriores (fls. 143).

Da mesma forma, André Queiroz da Cruz, também guarda municipal, declarou que estavam patrulhando pela avenida Alfried Krupp quando foram acionados pelo funcionário do comércio informando que teria sido furtado. Passadas as características, foram sentido ao terminal para localizar o réu. Passados alguns minutos, foram informados via rádio que deveriam retornar ao comércio. No local, estava o funcionário da loja com o acusado, que estava com a boca machucada. Encontraram com o réu as barras de chocolate furtadas. Foi necessário algemar o acusado para guardar a viatura com compartimento de preso chegar ao local, então ele saiu correndo. Tentou alcançá-lo, mas acabou caindo. Seu parceiro estava com a viatura e conseguiu alcançar o acusado próximo ao posto de saúde, levando um chute do réu. Não conhecia o acusado de abordagens anteriores (fls. 144).

No sentido da credibilidade da palavra dos agentes de segurança pública:

"O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

E ainda:

"Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator:

Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Pontuo ainda que não há prova nos autos de qualquer inimizabilidade do réu decorrente de suposto uso de drogas ou ainda de algum interesse dos guardas municipais em acusar uma pessoa que até então sequer conheciam. Interrogado, o réu confirmou que furtou os chocolates do estabelecimento comercial. Esclareceu que inicialmente subtraiu duas barras de chocolate da marca Garoto de 1kg e saiu. Chegou a oferecer as barras em dois comércios, mas como ninguém se interessou, retornou ao estabelecimento vítima e pegou dezessete barras de chocolate pequenas. Tinha usado drogas a noite toda e estava desesperado para pagá-las. O dono do comércio vítima o abordou, agredindo-o, chegando a machucar sua boca com um soco. Os comerciantes do local presenciaram tudo. Foi levado até o comércio vítima, momento em que os guardas municipais chegaram a realizarem a abordagem. Um dos guardas o empurrava contra uma porta de aço e o outro o algemou. Com medo de apanhar mais, saiu correndo. Um dos guardas saiu correndo atrás, mas caiu no caminho. Um pouco mais a frente o outro guarda se aproximou com a viatura e o agrediu novamente. Não chutou os guardas em momento algum. Acrescentou que na época dos fatos estava afastado pelo INSS, pois tinha fraturado o dedo. Está arrependido (fls. 145).

Diante de todas as declarações constantes nos autos, restou demonstrado que o réu praticou os furtos no estabelecimento comercial vítima, tendo inclusive tentado vender os chocolates, ocasião em que foi impedido pelo representante da vítima. Importante salientar que toda a conduta criminosa foi gravada pelo sistema de segurança no comércio, sendo possível visualizar os dois momentos em que o acusado pega os chocolates e os coloca na cintura, saindo em seguida sem pagar (fls. 14). Com a mais necessária vênua ao entendimento da D. Defesa. não há que se cogitar de atipicidade da conduta, decorrente do princípio da insignificância, pelas seguintes razões:

A uma; se é certo que o valor das barras de chocolate não é elevado, não menos correto é que R\$ 199,81 não podem ser considerados insignificantes.

A duas, o reconhecimento do princípio da insignificância, não é condicionado apenas ao valor dos bens subtraídos, senão vejamos:

“Furto. Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e de testemunha. Validade. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização das qualificadoras. Furto. Princípio da Insignificância. Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima. Inaplicabilidade. O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. (TJSP.

Apelação 1077-06.2009. Relator: Grassi Neto. 8ª Câmara de Direito Criminal. Data do Julgamento: 05/06/2014. Data do Registro: 11/06/2014).

“APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta em virtude da aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Revelia decretada. Impossível a aplicação do princípio da insignificância. Acusado ostenta maus antecedentes e, por isto, não autoriza o reconhecimento da ausência de periculosidade do agente. Dosimetria não merece reparos. Pena-base acima do mínimo legal em face dos maus antecedentes. Manutenção do regime inicial aberto. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Sentença

mantida. Recurso improvido". (TJSP. Apelação nº 63-43.2016. Relator: Andrade Sampaio. 9ª Câmara de Direito Criminal. Data do Julgamento: 23/05/2019. Data do Registro: 27/05/2019).

"FURTO SIMPLES - Princípio da insignificância. Não configurada. Princípio que não foi recepcionado pela lei penal - violação do princípio constitucional da reserva legal. Princípio que não pode ser analisado pelo simples valor da coisa subtraída e sim pelas circunstâncias e requisitos subjetivos de maneira global, sob pena de tornar o tipo penal vazio. Tentativa - tese afastada. Caracterização de furto consumado, ante a inversão da posse, sendo desnecessária a posse tranquila e desvigiada. Preponderância da agravante de reincidência - diante da dupla reincidência frente à confissão. RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP. Apelação nº 1443-17.2016. Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro. 3ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 27/05/2019. Data de registro: 27/05/2019).

Os antecedentes do réu (inclusive com anterior condenação exatamente pelo mesmo crime) mostram que o mesmo tem um histórico de condutas ilícitas, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

O fato de os produtos terem sido recuperados pela vítima não alteram o panorama jurídico visto que o crime já havia atingido a consumação.

Desta forma, a autoria e materialidade foram devidamente esclarecidas, especialmente porque a confissão do réu encontrou amparo nas demais provas, sendo de rigor a procedência da pretensão punitiva em relação ao crime de furto.

No que tange ao crime de resistência, não há provas suficientes da ocorrência do crime, haja vista que os depoimentos dos guardas municipais e do réu foram contraditórios. Além do mais, não foram ouvidas testemunhas, as quais teriam supostamente presenciado a abordagem ao réu próximo ao posto de saúde.

Portanto, diante da fragilidade dos elementos de prova, assiste razão as partes ao pedirem pela absolvição do acusado quanto ao crime de resistência.

No mais, passo a fixar a pena do delito de furto.

Na primeira fase (circunstâncias judiciais), constato que o réu possui maus antecedentes (fls. 48/51 - autos nº 322-10/2016; 2100-54/2012; 4139-19/2015; 5677-69/2014), razão pela qual, atendendo às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, aumento em 1/8 (um oitavo) as penas base, elevando-as para um ano, um mês e quinze dias de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Quanto ao conceito de "maus antecedentes" convém destacar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"... A pacífica jurisprudência deste Tribunal estabelece que as condenações alcançadas pelo período depurador de 05 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal, o que ocorreu na espécie..." (STJ. RHC 66436/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento 12/04/2016, DJe 06/05/2016)

Na segunda fase, constato a presença da circunstância agravante da reincidência específica (fls. 48/51 - autos nº 854-81/2016 e 1588-69/2017) e da atenuante da confissão; logo, se é certo que nos termos do art. 67 do Código Penal, a reincidência prepondera sobre a confissão, não menos correto é que tal preponderância não pode chegar ao ponto de anula-la; da mesma forma que não há que se cogitar de mera compensação (visto que nesse caso seria a desconsideração do disposto em lei); por conseguinte, elevo as penas, não em 1/6 (um sexto), hipótese em que a confissão seria desconsiderada, mas sim em 1/8 (um oitavo), resultando em um ano, três meses e cinco dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa.

Sem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na terceira fase.

O valor unitário do dia multa será mantido no mínimo legal, em razão da ausência de dados concretos para aferição da condição financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR ALEX SANDRO APARECIDO LOURENÇO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de um ano, três meses e cinco dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa, no valor mínimo legal; e ABSOLVÊ-LO da imputação do delito tipificado no artigo 329 do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com vênia a entendimentos em contrário, entendo inaplicável a Lei nº 12.736/12; isto porque o Magistrado, no momento da prolação da sentença, não possui elementos para a aplicação de eventual detração penal e progressão de regime penitenciário. Como cediço, não basta o mero abatimento na pena final do tempo de cumprimento de prisão cautelar; há que se ter em conta as imprescindíveis informações do estabelecimento penal quanto ao comportamento do acusado e folha de antecedentes. Por sinal, até mesmo a constitucionalidade da lei há que ser analisada de forma mais apurada, visto que, salvo melhor juízo, a alteração normativa ignora o princípio do Juiz Natural e até mesmo da individualização da pena.

Neste sentido, eis recente acórdão do TJSP: “Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença”. (TJSP. Apelação nº 0012399-50.2003.8.26.0198. Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Grassi Neto. Data do julgamento: 18/08/2016. Data de registro: 01/09/2016).

Reincidente específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou ainda concessão de sursis.

Pela mesma razão, o regime inicial para cumprimento da pena será o FECHADO, expedindo-se o necessário.

Pontuo ainda que o réu respondeu ao processo preso preventivamente, sendo que durante o feito não houve qualquer alteração nos quadros fático e/ou jurídico, razão pela qual, com muito mais razão, após a prolação de sentença condenatória, não poderá recorrer em liberdade.

No mais, nesta oportunidade mantenho a prisão preventiva do réu ALEX SANDRO APARECIDO LOURENÇO em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e Comunicado nº 78/2020 da E. Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário e oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 113/10).

Condeno o réu no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos do art. 4º, §9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Oportunamente, proceda a serventia a expedição de certidão de honorários para o Dr. Sérgio Donizete Ribeiro, advogado nomeado em razão do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública do Estado (fls. 115).

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA